발송번호: 9-5-2025-083156163
발송일자: 2025.08.29.
제출기일: 2025.12.29.

특 허 청
의견제출통지서

출원인	성명	한국타이어앤테크놀로지 주식회사 (특허고객번호: 120120550993)
	주소	
대리인	성명	한상수
	주소	
발명자	성명	배종학
	주소	
발명자	성명	강현석
	주소	
출원번호		10-2023-0165922
출원일자		2023.11.24.
발명의 명칭		공기입 타이어

1. 이 출원에 대한 심사결과 다음과 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조에 따라 이를 통지하오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일(2025.12.29.)까지 의견(답변, 소명)서[특허법시행규칙 별지 제24호서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 별지 제9호서식]를 제출하여 주시기 바랍니다.

2. 상기 제출기일(2025.12.29.)을 연장하려는 경우에는 지정기간연장신청을 통해 그 제출기일을 4개월까지 연장할 수 있습니다. 이 경우 연장신청은 1개월 단위로 해야 하며, 필요 시 4개월을 초과하지 않는 범위에서 2개월 이상을 일괄하여 연장신청할 수 있습니다. 불가피한 사유의 발생(하단의 안내참조)으로 4개월을 초과하여 지정기간을 연장받고자 하는 때에는 그 사유를 기재한 소명서를 추가로 첨부해서 연장신청을 해야 합니다.

[심사결과]

□ 심사 대상 청구항 : 제1-7항

□ 이 출원의 거절이유가 있는 부분과 관련 법조항

순번	거절이유가 있는 부분	관련 법조항
1	청구항 제1항	특허법 제29조제2항

□ 특허 가능한 청구항 : 제2-7항

※ 위 특허 가능한 청구항은 의견제출통지시점에서의 심사의견이며 추후 변경될 수 있습니다. 이 출원이 특허결정을 받기 위해서는 이 출원에 대해 지적된 거절이유가 모두 해소되어야 합니다.

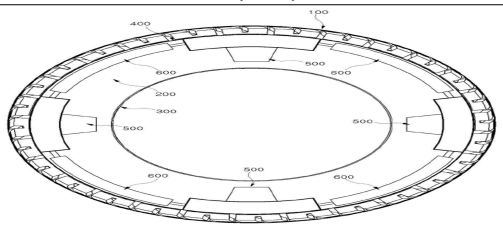
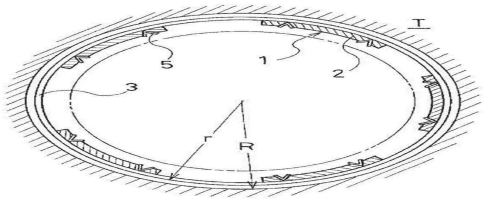
[구체적인 거절이유]

이 출원의 청구범위의 청구항 제1항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

■ 인용발명 1: 공개특허공보 제10-2016-0104057호(2016.09.02.)

이 출원 발명과 인용발명 1은 모두 타이어 소음 저감 구조를 포함하는 발명으로서 기술분야가 동일하며, 이를 토대로 청구항 1 발명(독립항)을 인용발명 1과 대비하여 살펴보면 아래 대비표에서 보는 바와 같습니다.

구성	청구항 1 발명	인용발명 1	비고
1	이너라이너층(400)의 내면에 다수의 흡음재(500)가 등간격으로 설치	타이어(T)의 내측 표면에 다수의 흡음재(2)가 등간격으로 배치 (도면 3 참조)	차이
2	상기 다수의 흡음재(500) 각각의 사이에 탄성연결구(600)들이 설치되어 상기 다수의 흡음재(500) 각각을 원주방향으로 탄성지지함으로써 타이어의 내측에 흡음재(500)를 고정	다수의 흡음재(2)는 탄성을 갖는 밴드 부재(3)로 접합되어 흡음재(2)를 타이어의 둘레 방향으로 지지하도록 구성 <식별번호 23, 30, 56 참조>	실질 동일
도면			

상기 대비표에서 구성 1의 차이를 살펴보면, 인용발명 1에는 이너라이너가 명시되지 않은 점에서 다소간의 차이가 있으나, 튜블러스 타이어 구조에서 이너라이너가 구비될 것이라는 점은 자명한 사항이거나 또는 주지관용의 기술적 수단에 불과한 것으로서 통상의 기술자가 필요에 따라 쉽게 부가 구성할 수 있으며, 그에 따라 예측 가능한 수준 이상의 특별한 효과가 기대되지도 않습니다.

따라서 청구항 1 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

<<**보정서 제출시 참고사항**>>

도면 [2-5]에서 도면부호 "650"은 "500"을 오기재한 것으로 판단되니, 보정이 필요할 경우에는 반드시 올바르게 수정 바랍니다.

[첨 부]

첨부1 공개특허공보 제10-2016-0104057호(2016.09.02.) 1부. 끝.

2025.08.29.

특허청 기계금속심사국

자동차심사과 심사관 박훈철

<< 안내 >>

1. 지정기간연장 안내 : 연장가능기간(4개월)을 초과하여 지정기간을 연장하고자 소명서를 첨부하여 지정기간연장신청서를 제출한 경우 심사관은 아래의 사유에 해당되는지를 판단하여 지정기간연장의 승인 여부 및 연장할 수 있는 기간을 정하여 통지합니다.

【4개월을 초과하여 지정기간연장을 할 수 있는 사유】

① 기간만료 전 1개월 이내에 최초로 대리인을 선임하거나 선임된 대리인 모두를 해임·변경한 경우

② 기간만료 전 1개월 이내에 출원인변경신고서를 제출한 경우

③ 기간만료 전 2개월 이내에 외국특허청의 심사결과를 받은 경우로서 동 심사결과를 보정서에 반영하고자 하는 경우(이 경우 신청서 제출 시 해당 심사결과 사본 및 그 기초가 된 청구범위 사본도 같이 제출해야 함)

④ 의견제출통지서의 송달이 1개월 이상 지연된 경우(1개월 추가 연장 가능)

⑤ 원출원 또는 분할출원이 심판이나 소송에 계류 중인 경우

⑥ 거절이유와 관련된 시험 및 결과측정에 기간이 더 필요한 경우

⑦ 기타 불가피하게 기간연장이 필요하다고 인정되는 경우

단, 제3자가 심사청구한 때에는 ①~⑤의 경우라도 불승인

※ 심사청구료 일부 반환 안내 : 처음으로 통지되는 의견제출통지서의 의견서제출기한 만료 전까지 출원을 취하(또는 포기)하는 경우 출원인은 심사청구료의 3분의 1에 해당하는 금액을 반환신청할 수 있습니다.(2021.11.18.부터 시행)

※ 위에서 안내한 후속 절차 또는 신청 서식 등에 관한 사항은 특허고객상담센터 ☎1544-8080로, 이 통지서 내용에 대한 사항은 특허청 자동차심사과 ☎042-481-8753(대표번호)로 문의하시기 바랍니다.

※ 의견서 제출 시 유의사항 안내 : 거절이유 등 통지에 따른 의견서(이미지로 작성된 부분 포함)를 제출하는 경우 개인정보(개인정보보호법 제2조)가 포함되지 않도록 유의하시기 바랍니다.(제3자의 서류철 열람/복사 신청 시 개인정보가 포함되어 공개될 수 있습니다)

※ 특허로(www.patent.go.kr) 또는 특허청(www.kipo.go.kr) 홈페이지를 방문하시면 심사 진행 상황, 서류 제출 및 절차에 관한 보다 많은 정보를 제공받을 수 있습니다.
(특허청) 우 35208 대전광역시 서구 청사로 189, 4동 (둔산동, 정부대전청사)

※ 심사답변 예약 신청 안내 : 우측 QR 코드로 접속하여 심사답변 예약 메뉴를 이용하면 심사관련 사항을 문의하고 원하는 일시에 심사관으로부터 전화회신(간단한 사항은 문자메시지 또는 이메일로 회신) 받을 수 있습니다.